

SURAT PERJANJIAN
antara
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ
RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA MAKASSAR
dengan
PT KARYA TEKNIK MULIA
tentang
JASA PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor: 005/KTM/SPKLB3T/III/2022

Nomor : 280.14 / 400000 / 2022 - 50

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua (01-03-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-18 HT.01.01. Th. 98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr.Muhammmad Ahsan** selaku **Direktur Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. Kpts- 1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Khusus Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Makasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. PT. KARYA TEKNIK MULIA

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta berdomisili di **Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai, Kel Petojo Selatan Kec.Gambir Jakarta Blok C No. 105** dalam hal ini diwakili oleh **Agung Wibowo** selaku **Direktur** tertanggal **14 Januari 2022**, yang kewenangannya bertindak untuk dan atas nama **PT. KARYA TEKNIK MULIA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1

DEFINISI

1. Di dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan sebaliknya ketentuan-ketentuan dan ungkapan-ungkapan memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini :
- a. **"Jasa"** adalah semua pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selama masa berlaku Perjanjian;
 - b. **"Biaya Jasa"** adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih setiap bulannya kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tersebut pada Tabel Biaya Jasa dalam Perjanjian ini;
 - c. **"Limbah B3"** adalah Limbah B3 yang jenisnya meliputi Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Non Medis;
 - d. **"Dokumen Limbah B3"** adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau Manifest, ditandatangani Para Pihak;
 - e. **"Berita Acara Ketidakadaan Limbah"** adalah bukti tertulis mengenai ketidakadaan timbulan Limbah B3 atau LIMBAH NIHIL pada saat dilakukan pengangkutan oleh **Pihak Kedua** pada waktu yang sudah dijadwalkan dan sebelumnya tanpa ada permintaan perubahan jadwal dari **Pihak Pertama** terkait hal ini;
 - f. **"TPS Limbah B3"** adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan menjadi tempat serah terima Limbah B3 dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
 - g. **"Limbah B3 Medis"** adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercakup di bawah ini :
 - g.1. Jaringan tubuh manusia dan hewan;
 - Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain;
 - Plasenta, Janin manusia, Jaringan tubuh hewan carcasses;
 - Darah (steril maupun yang terinfeksi), Cairan tubuh, Hasil ekskresi;
 - Isi / hasil dari mesin penyedot portabel (suction machine);
 - Sisa/bekas pembalut operasi;
 - Cotton wool, Sarung tangan, Apusan/swabs;
 - Plester/Pembalut;
 - Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
 - Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit;
 - infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran);
 - Limbah Sitotoksik;
 - g.2. Alat suntik bekas pakai, Jarum;
 - Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, Pecahan gelas, Botol obat suntik (vials);
 - Ampul obat suntik, Guide wire (sisa diagnostik);
 - g.3. Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah;
 - Transfusi darah, Lab mikrobiologi, Lab histologi/jaringan;
 - Ruang jenazah;
 - g.4. Jaringan, barang-barang laboratorium yang mengandung kuman infeksius;
 - Obat kadaluarsa yang telah dikembalikan dari ruang perawatan;
 - Obat yang dimuntahkan, Obat yang terkontaminasi;
 - Obat-obat yang terkontaminasi selama proses penjahitan;
 - Sisa obat yang tidak dipakai lagi, Limbah bahan kimia;

- g.5. Alas tempat tidur bekas pakai;
- Kantong urine, Incontinence pads;
 - Pembalut wanita, Kantong Stoma;
- g.6. Limbah cair sisa kegiatan laboratorium dan rontgen;
- h. **"Limbah B3 Non Medis"** adalah Limbah B3 selain Medis yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi: Lampu Bekas, Baterai, Aki, Cartridge/Toner, Limbah Elektronik, Kemasan Terkontaminasi B3, (Pecahan) Kaca, Oli Bekas, Minyak Kotor, dan Lumpur (Sludge) IPAL dan lainnya sesuai kesepakatan **Para Pihak** nantinya;
- i. **"Pengolah Limbah B3"** adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan, pemusnahan, dan/atau pemanfaatan Limbah B3 yang telah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan **Pihak Kedua** dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3;
2. Judul-judul dalam Perjanjian ini hanya dibuat untuk referensi dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi isinya;
3. Dimana terdapat kata-kata yang hanya menyatakan jumlah tunggal akan termasuk pula pengertian jamaknya dan juga sebaliknya;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** untuk mengangkut dan mengelola Limbah B3 Medis dan nonmedis yang dihasilkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** telah setuju untuk memberikan jasanya dalam jasa pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 Medis dan non medis tersebut;
2. Tujuan perjanjian ini adalah terolahnya Limbah B3 Medis dan non medis yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **Pihak Kedua** menerima tugas dari **Pihak Pertama** untuk pelayanan yang meliputi Pengangkutan, Penimbangan, Pencatatan, Pengolahan/Pemusnahan/Pemanfaatan, dan Administrasi Dokumen Limbah B3 (selanjutnya disebut **"Jasa"**) di lokasi **Pihak Pertama**;
2. **Pihak Pertama** setiap saat dapat mengajukan permohonan perubahan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** untuk merubah jadwal pengangkutan sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini. Setelah menerima permintaan perubahan jadwal pengangkutan, **pihak kedua** wajib dalam waktu selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari menanggapi permintaan perubahan jadwal pengangkutan yang diajukan oleh **Pihak Pertama** secara tertulis tentang apakah **Pihak Kedua** akan menerima perubahan atau menolak perubahan (dengan memberikan alasan secara tertulis atas penolakan tersebut), atau memilih melakukan negosiasi dengan **Pihak Pertama** sehubungan dengan perubahan tersebut. **Para Pihak** harus melakukan usaha yang terbaik untuk mencapai kesepakatan dalam setiap negosiasi;

PASAL 4

SERAH TERIMA LIMBAH B3 DAN PENCATATAN DOKUMEN LIMBAH B3

1. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (selanjutnya disebut “**TPS Limbah B3**”) yang sesuai untuk Limbah B3 dan dapat diakses oleh **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Kedua** akan mengambil dan mengangkut Limbah B3 dari TPS Limbah B3 dimaksud;
3. **Pihak Pertama** akan melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**;
4. **Pihak Pertama** harus menjamin bahwa Limbah B3 Medis dan nonmedis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan berlabel identitas limbah B3 serta semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*);
5. **Pihak Pertama** akan menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan;
6. Limbah B3 sebelum diangkut akan ditimbang menggunakan timbangan **Pihak Kedua** dan kemudian Dokumen Limbah B3 harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**;
7. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** tidak akan pernah membuka kemasan Limbah B3 yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**;
8. Bilamana tidak terdapat timbul Limbah B3 pada saat pengangkutan terjadwal dilakukan, maka suatu Berita Acara Ketidakadaan Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil dari **Para Pihak**;

PASAL 5

PENGANGKUTAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** adalah Perusahaan yang telah memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.335/VPLB3/PPLB3/PLB.3/4/2019 tertanggal 18 April 2019 dan Ijin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3;
2. **Pihak Kedua** menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki;
3. **Pihak Kedua** akan menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan Limbah B3 berdasarkan permintaan dari **Pihak Pertama**;

PASAL 6

PENGOLAHAN LIMBAH B3

1. **Pihak Kedua** telah memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Badan Usaha Pengolah Limbah B3 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 yaitu dengan PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO) (yang selanjutnya disebut “**Pengolah Limbah B3**”);
Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang berlangsung antara **Pihak Kedua** dan Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut: Perjanjian Nomor: **001/KTM/SPKLB3T/III/2022** tertanggal **1 Februari 2022** dengan **PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)** sebagai Pengolah Limbah B3 yang telah mendapat Ijin.

2. dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan SK MENLH No. S.874/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2020 tertanggal 11 Desember 2020 **PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO)** beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.15 Daya, Makassar;
3. Sesuai dengan Kontrak Kerjasama Pengolahan Limbah B3 antara **Pihak Pertama** dengan Pengolah, maka **Pihak Kedua** akan mengangkut Limbah B3 milik **Pihak Pertama** ke fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang tersebut dalam Kontrak-kontrak yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini;
4. **Pihak Kedua** menjamin bahwa Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah memenuhi persyaratan dan perizinan sebagai Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan kompeten dalam bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila ternyata **Pihak Kedua** melanggar ketentuan pada ayat (4) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari segala resiko maupun tuntutan dari **Pihak Ketiga**, yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**;
6. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas terolahnya Limbah B3 yang dilakukan oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
7. **Pihak Kedua** wajib memberikan Pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja kepada **Pihak Pertama** sejak dilakukannya perubahan dan /atau pembaharuan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan/atau dibuatnya perjanjian kerjasama kemitraan dengan Badan Usaha Pengolah Limbah B3 selain Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;

PASAL 7

DOKUMEN LIMBAH B3 (MANIFEST)

1. **Pihak Pertama** berhak menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (Manifest Lembar Ke-7) selambat-lambatnya 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak Limbah B3 diangkut untuk dibawa ke fasilitas pengolahan Limbah B3. Hal ini sesuai telah diatur dan sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala BAPEDAL No. 2 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah B3 tanggal 5 September 1995;
2. **Para Pihak** wajib memiliki akun **Siraja Limbah dan Festronik** di sistem elektronik milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 atau sekarang dikenal dengan nama Sistem Elektronik **Siraja Limbah dan Festronik**;
3. **Pihak Pertama** dapat melakukan pemantauan penyelesaian pekerjaan **Pihak Kedua** dengan menggunakan Sistem Elektronik **Festronik**;
4. Dokumen limbah B3 **Para Pihak** dalam bentuk manifest elektronik dapat diakses oleh **Para Pihak** melalui Sistem Elektronik **Festronik**;

PASAL 8

PROSEDUR TANGGAP DARURAT

1. Apabila terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk dilakukannya Prosedur penanganan tanggap darurat yaitu dengan mengolah Limbah B3 tersebut untuk jangka waktu tertentu di

fasilitas Pengolah Limbah B3 berijin lain yang sudah terikat perjanjian kerjasama kemitraan dengan **Pihak Kedua**;

2. Dalam hal dilakukannya prosedur tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **Pihak Kedua** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak dilakukannya prosedur tersebut;

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian untuk jangka waktu **1 (Satu) tahun**, yaitu tanggal **01 Maret 2022** sampai dengan tanggal **28 Februari 2023** ;
2. Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen dan/atau Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
3. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak;

PASAL 10 BIAYA JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Besar Biaya Jasa adalah sebagai berikut :

Jasa Pemusnahan Limbah			
No	Jenis Limbah	Harga (Rp)	Satuan
1	Limbah Medis (padat, tajam, cair)	23.000	Kg
Jasa Pengangkutan			
2	Transportasi	23.000	Rit
Biaya Administrasi			
3	Pembuatan Mou	23.000	Tahun

2. Biaya Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10% (Sepuluh Persen);
3. Pembayaran Biaya Jasa akan dilakukan setiap bulannya oleh **Pihak Pertama** kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini melalui **Bank Mandiri** dengan rekening Nomor : **121-00-0980093-3** atas nama **PT. Karya Teknik Mulia** termasuk biaya transfer yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut;
4. **Pihak Pertama** membayar **Biaya Jasa** yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, setelah dokumen tagihan diterima secara lengkap, sesuai dengan nominal tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua** melalui Transfer ke rekening Bank yang telah ditentukan;
5. Jika dokumen penagihan/invoice diterima pada tanggal 1 (Satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) secara lengkap dan benar sesuai hasil verifikasi keuangan **Pihak Pertama** maka pembayaran akan dilakukan 14 (Empat Belas) hari kerja;

6. Jika dokumen penagihan/invoice diterima tanggal 11 (Sebelas) hingga tanggal 30 (Tiga Puluh) secara lengkap dan benar sesuai hasil verifikasi keuangan **Pihak Pertama** maka pembayaran akan dilakukan diatas tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya;
7. Penagihan akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan hanya akan dianggap lengkap ("**Dokumen Penagihan**") oleh Pihak Pertama apabila melampirkan:
 - a. Kwitansi dan Invoice dilengkapi dengan meterai cukup;
 - b. Faktur pajak;
 - c. Berita Acara Penerimaan Limbah;
 - d. Salinan Manifest;
 - e. Sertifikat of Hazardous Waste;
 - f. Copy Perjanjian Kerjasama;
8. Apabila terdapat perubahan nomor rekening milik **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum **Pihak Pertama** melakukan pembayaran secara transfer kepada **Pihak Kedua**;

PASAL 11 **PAJAK-PAJAK**

1. Semua pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian ini, selain yang disepakati secara khusus dalam pasal-pasal Perjanjian ini, akan ditanggung dan atau dibayar oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
2. **Pihak Kedua** dengan ini setuju dan mengikatkan diri untuk membebaskan dan memberikan ganti kerugian kepada **Pihak Pertama** sebagai akibat kelalaian **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak-pajak yang terhutang;

PASAL 12 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **Pihak Pertama** memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pelayanan Jasa yang terbaik dari **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Menunda pembayaran apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Perjanjian ini;
 - c. Meminta dan menerima informasi terkait pelaksanaan Jasa apabila diperlukan dari **Pihak Kedua**;
 - d. Meminta dan menerima laporan hasil pelaksanaan Jasa dari **Pihak Kedua**;
2. **Pihak Pertama** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menjamin bahwa Limbah B3 Medis dan nonmedis harus dipilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan label identitas limbah serta semua Benda Tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam tempat untuk benda tajam;
 - b. Menyediakan satu TPS Limbah B3 yang akan dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Limbah B3 Medis, dan menjamin bahwa TPS yang ditunjuk tersebut layak untuk pengumpulan Limbah B3 Medis dan nonmedis. Tempat Pengumpulan tersebut akan diberitahukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** sebelum dimulainya pemberian Jasa oleh **Pihak Kedua**;
 - c. Menjamin semua Limbah B3 Medis dan nonmedis dikumpulkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan **Para Pihak**;

- d. Menunjuk seorang wakil atau wakil-wakilnya untuk menandatangani setiap Nota Pengiriman atau mengkonfirmasi setiap pemeriksaan Limbah B3 Medis dan menyetujui setiap hal yang berkaitan dengan Limbah B3 Medis dan non medis dengan **Pihak Kedua** atau agennya;

PASAL 13

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak memperoleh pembayaran Biaya Jasa dari **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini;
2. **Pihak Kedua** memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tenaga-tenaga terlatih untuk Jasa yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini;
 - b. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pegawai dan karyawannya. **Pihak Kedua** menjamin bahwa **Pihak Kedua** akan melakukan tindakan-tindakan dan memberikan peralatan-peralatan yang cukup dan layak bagi pegawai dan karyawannya yang terlibat dalam penanganan, pemilahan, pengumpulan Limbah B3 Medis dan non medis;
 - c. Semua Limbah B3 Medis dan nonmedis diambil oleh **Pihak Kedua** dan diangkut oleh **Pihak Kedua** ke tempat pemusnahan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Sebelum diangkut ke tempat pemusnahan, suatu Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah harus ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **Para Pihak** dan setelah Dokumen Limbah berupa Manifest Limbah ditandatangani, maka Limbah B3 Medis dan non medis yang diangkut menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. Nota Pengiriman dan formulir-formulir terkait lainnya disiapkan dan disediakan oleh **Pihak Kedua**;
 - d. Bertanggung jawab atas fasilitas penyimpanan pemusnahan Limbah B3 Medis dan nonmedis yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pembuangan dari abu atau benda yang berasal dari proses pemusnahan tersebut;
 - e. **Pihak Kedua** selama Jangka Waktu Perjanjian ini:
 - e.1 Bersungguh-sungguh dan berusaha melaksanakan Jasa secara konsisten dari waktu ke waktu dan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e.2 Mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan instruksi dari pihak yang berwenang;
 - e.3 Memberitahu **Pihak Pertama** apabila terdapat perubahan jadwal pengambilan atau hal lainnya yang berhubungan dengan Jasa, termasuk menyiapkan suatu rencana darurat apabila terjadi penumpukan Limbah B3 Medis di Tempat Pengumpulan;
 - e.4 Menyediakan layanan pengaduan (**hotline service**) sehubungan dengan penyediaan Jasa di nomor telepon (021) 3845761/62 atau nomor telepon lainnya yang diberitahukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dari waktu ke waktu;
 - e.5 Selama melakukan pekerjaan di lingkungan kerja **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** wajib menggunakan peralatan dan sarana perlindungan diri sesuai potensi bahaya yang ada;
3. **Pihak Kedua** dianggap telah mengetahui dan akan mematuhi seluruh peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan Limbah B3 Medis dan non medis dan dengan ini mengakui peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang sekiranya dapat diaplikasikan pada Jasa dan akan selalu mentaati peraturan dan Perundang-undangan pada masa yang akan datang yang berhubungan dengan Jasa;

4. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas gangguan/kerusakan prasarana milik Pihak Pertama bilamana terbukti kejadian tersebut adalah kesalahan **Pihak Kedua**;
5. **Pihak Kedua** bertanggung jawab bilamana terjadi kecelakaan kerja pada petugas **Pihak Kedua** selama menjalankan tugas di lingkungan kerja **Pihak Pertama**;

PASAL 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dapat memutuskan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 1 bulan sebelumnya;
2. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian ini, dengan ini **Para Pihak** akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum terpenuhi sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian tersebut;
3. Berkenaan dengan pemutusan perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk melepaskan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

PASAL 15

KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah: Suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para Pihak untuk mengatasinya mencakup didalamnya namun tidak terbatas pada: bencana alam (banjir, gempa bumi, angin tofan), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Pihak yang mendalilkan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, dalam tenggang waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang;
3. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari Pihak yang menerima pemberitahuan Force Majeure wajib menanggapi secara tertulis, apabila waktu 7 (tujuh) hari kerja telah lewat dan tidak ada tanggapan secara tertulis, maka dianggap Force Majeure telah disetujui;
4. Dalam hal Force Majeure, Pihak Kedua tidak mendapat ganti rugi apapun dari Pihak Pertama;
5. Para Pihak selanjutnya akan membicarakan ketentuan terkait kelanjuta pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah;

PASAL 16

PEMBERITAHUAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk perwakilannya untuk menjadi Penanggung jawab Pelaksanaan (selanjutnya disebut "**Pelaksana**") untuk kelancaran Pengelolaan Limbah B3;
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing Pihak di bawah ini :

Pihak Pertama

PT Pertamina Bina Medika, IHC QQ RS Pertamina Royal Biringkanaya

Alamat : Jl. Pajjaiang. Sudiang Raya. Kec. Biringkanaya. Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Telepon : 0411-4821001

Fax : -

PIC (User) : Djoko Maryanto

E-mail : djoko.maryanto@pertamedika.co.id

Pihak Kedua

Nama Pelaksana : **PT. KARYA TEKNIK MULIA**

Posisi : **PIHAK KEDUA**

Alamat : Jl. Majapahit – Komplek Majapahit Permai Blok C No.105 ,
Jakarta Pusat 10160

Telepon : 021 – 3845761 / 62

Handphone : -

Fax : 021 – 3845758

Email : ptkaryateknikmulia@gmail.com

3. Pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dianggap diterima Pihak lainnya apabila dikirimkan dengan :

- secara langsung kepada Pihak yang dikirimkan pemberitahuan atau dokumen lain tersebut;
- surat kilat khusus atau dengan jasa pelayanan surat kilat lainnya;
- surat tercatat;
- faksimili atau media elektronik lainnya; dan
- pemberitahuan kepada alamat terakhir atau nomor komunikasi terakhir dari Pihak lain yang diketahui oleh Pihak yang mengirimkan pemberitahuan tersebut;

PASAL 17
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan **Para Pihak** sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban **Para Pihak** dalam Perjanjian ini;

PASAL 18
LARANGAN MENGALIHKAN PERJANJIAN

Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan Perjanjian ini, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**:

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka **Para Pihak** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender setelah dilaksanakan musyawarah **Para Pihak** tidak mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang tidak berubah di Pengadilan Negeri dimana **Pihak Pertama** berdomisili;

PASAL 20

PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Yang dimaksud dengan peristiwa cedera janji dalam Perjanjian ini adalah **Para Pihak** tidak melaksanakan Perjanjian ini atau melaksanakannya sebagian, melakukan penundaan kewajiban, memberikan pernyataan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan hal yang sebenarnya terjadi, dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Apabila terjadi peristiwa cedera janji sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **Pihak** yang dirugikan dapat melakukan pemutusan Perjanjian sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian ini;

PASAL 21

PERUBAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal telah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan yang secara material yang dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu pihak, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu **Pihak**;

PASAL 22

LAMPIRAN

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. Dalam hal adanya perbedaan atau pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dalam Lampiran, maka yang berlaku dan mengikat **Para Pihak** adalah ketentuan dalam Perjanjian ini;

PASAL 23

KHUSUS

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 (*compliance*). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia;

PASAL 24 **JAMINAN PARA PIHAK**

1. **Pihak Kedua** dengan ini menjamin bahwa **Pihak Kedua** telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dan perizinan tersebut dinyatakan masih berlaku;
2. Apabila ternyata **Pihak Kedua** melanggar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari segala resiko maupun tuntutan dari **Pihak Ketiga**, yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**;
3. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin bahwa satu dengan yang lainnya adalah sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini;

PASAL 25 **PERUBAHAN**

1. Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Sepanjang belum/tidak ada kesepakatan yang baru/lain dari yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah tetap perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini dibuat di Makassar pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama:

Pihak Pertama
RSKOJ PERTAMINA ROYAL



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

Pihak Kedua
PT KARYA TEKNIK MULIA



Agung Wibowo
Direktur